

§ 1º O Conselho Estadual de Educação e suas Camaras reunir-se-ão em sessão ordinária quinzenalmente e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente

§ 2º O Conselho Estadual de Educação será presidido por um dos seus membros eleito por seus pares para mandato de 2 (dois) anos permitida uma recondução imediata

§ 3º O Secretário de Estado de Educação presidirá as sessões a que comparecer

§ 4º Os Conselheiros exercem função de interesse público relevante com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e quando convocados farão jus a *jetton* de presença bem como a transporte e diárias aos não residentes na Capital fixados em lei

Art 36 A Camara de Educação Basica e a Camara de Educação Superior serão constituídas cada uma por 11 (onze) Conselheiros e respectivos suplentes presididas por um de seus pares eleito para mandato de 2 (dois) anos permitida a sua recondução imediata

§ 1º A Camara de Educação Basica será composta necessariamente pela representação dos seguintes segmentos sociais

- a) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Publica Basica
- b) 1 (um) representante de dirigentes de estabelecimento de ensino privado
- c) 1 (um) representante dos Secretários Municipais de Educação
- d) 1 (um) representante da Educação Indígena
- e) 1 (um) representante do Conselho da Criança e do Adolescente
- f) 1 (um) representante de pais de alunos da Educação Basica
- g) 1 (um) representante de alunos da Educação Basica
- h) 1 (um) representante das Federações Empresariais
- i) 1 (um) representante das Centrais Sindicais dos Trabalhadores
- j) 1 (um) representante da Educação Especial
- l) 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Educação

§ 2º A Camara de Ensino Superior será composta necessariamente pela representação dos seguintes segmentos sociais

- a) 1 (um) representante das universidades publicas
- b) 1 (um) representante das universidades privadas
- c) 1 (um) representante das instituições publicas isoladas de ensino
- d) 1 (um) representante das instituições superiores privadas de ensino
- e) 1 (um) representante de sindicato de trabalhadores de Educação Superior
- f) 1 (um) representante de alunos universitarios
- g) 1 (um) representante dos segmentos representativos da comunidade científica e cultural
- h) 1 (um) representante das federações empresariais
- i) 1 (um) representante das centrais sindicais dos trabalhadores
- j) 1 (um) representante dos Conselhos de Classe
- l) 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Educação

Art 37 A escolha dos Conselheiros e Suplentes que integrarão cada uma das Camaras será coordenada pela Secretaria de Estado de Educação

§ 1º A Secretaria de Estado de Educação divulgará a relação das entidades que serão consultadas para cada uma das Camaras bem como regulamentará o processo de escolha

§ 2º As entidades consultadas no âmbito de atuação das respectivas Camaras elaborarão a lista triplíce a ser encaminhada a Secretaria de Estado de Educação juntamente com *curriculum vitae* dos indicados

§ 3º As indicações deverão incidir sobre brasileiros natos ou naturalizados podendo recair em nomes que não sejam de associados ou de titulares das entidades consultadas

Art 38 A Secretaria de Estado de Educação organizará lista única para cada uma das Camaras contendo a totalidade dos nomes indicados na forma do Artigo anterior

§ 1º As listas de que trata o *caput* deste Artigo serão apresentadas as entidades previamente consultadas no âmbito das respectivas Camaras que votarão em apenas um nome de cada segmento da Camara

§ 2º Serão nomeados pelo Governador os representantes dos segmentos que obtiverem o maior numero de indicações pelas entidades consultadas até o limite das vagas

Art 39 A Secretaria de Estado de Educação consolidará o resultado do processo de escolha encaminhando a relação dos Conselheiros e respectivos suplentes para cada uma das Camaras ao Governador do Estado que os nomeará

§ 1º Os Conselheiros terão mandato de quatro anos permitida uma recondução imediata

§ 2º Na primeira composição do Conselho cada Camara terá 06 (seis) integrantes com mandato de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) integrantes com mandato de 02 (dois) anos

§ 3º Na primeira composição o mandato da metade dos suplentes será de 02 (dois) anos

§ 4º Na primeira composição o Conselho será integrado pelos membros referidos no Artigo 35 bem como por aqueles que se encontram na situação prevista no Artigo 47 ambos desta Lei Complementar

§ 5º Cumpridos os mandatos dos Conselheiros na situação prevista pelo Artigo 47 serão extintas as suas respectivas vagas

Art 40 Os membros do Conselho Estadual de Educação perderão seus mandatos

- I pela renúncia e
- II em caso de ausência injustificada a mais de 03 (três) reuniões ordinárias

§ 1º A destituição do membro do Conselho Estadual de Educação obedecerá as normas regimentais

§ 2º Em caso de vacância assume o respectivo Suplente

Art 41 As Camaras emitirão pareceres e decidirão sobre assuntos a ela pertinentes submetendo os a decisão do Plenário quando for o caso

Art 42 São atribuições da Camara de Educação Basica dentre outras

- I analisar e propor medidas para as questões de Educação Basica
- II analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de Educação Basica no Estado em todos os níveis e modalidade de ensino
- III fixar normas para autorização e reconhecimento de grau e nível de ensino curso ou habilitação profissional nos estabelecimentos de ensino da rede publica e privada
- IV fixar criterios para aprovação dos regimentos escolares e suas respectivas alterações
- V - fixar normas para autorização e reconhecimento das modalidades de educação indígena supletiva a distancia especial de formação profissional e tecnologica nos estabelecimentos de ensino publico e privado
- VI fixar normas para fiscalização dos estabelecimentos de ensino publico e privado dispondo inclusive sobre casos de cassação de autorização ou reconhecimento

Art 43 São atribuições da Camara de Educação Superior dentre outras

- I - autorizar o funcionamento dos cursos superiores dos sistemas estadual e municipal respeitada a legislação em vigor bem como fixar normas para seu funcionamento
- II analisar e emitir parecer sobre os processos de avaliação da Educação Superior
- III deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das Instituições de Ensino Superior universitarias ou não mantidas pelo Poder Publico municipal ou estadual na forma da lei
- IV - analisar questões relativas a aplicação da legislação referente a Educação Superior

Art 44 Os atos emanados do Conselho Estadual de Educação adquirem eficacia apos a sua homologação pelo Secretário de Estado de Educação

Art 45 O Conselho Estadual de Educação terá dotação orçamentaria propria consignada no orçamento da Secretaria de Estado de Educação

Art 46 Ficam revogadas as atribuições e competencias do Conselho Estadual de Educação criadas pela Lei Estadual nº 1.815 de 07/02/63 e alteradas pelas Leis nºs 1.922 de 05/11/63 e 3.407 de 22/10/73

Art 47 Consideram-se cumpridos na data de promulgação desta Lei Complementar os atuais mandatos que nesta data tenham tido duração igual ou superior à fixada no § 1º do Artigo 39 desta Lei

Seção VI Do Forum Estadual de Educação

Art 48 O Forum Estadual de Educação previsto no inciso VI Artigo 23 da presente lei será promovido e convocado em sua primeira reunião pela Secretaria de Estado de Educação Conselho Estadual de Educação e pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa pelo Sindicato dos Trabalhadores na Educação Publica pela Associação Mato grossense dos Estudantes